DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 11-2025-SEQ-CECARD/ARBITRAJE DE EMERGENCIA/ AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje de Emergencia.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio LUCS

Demandado : Municipalidad Distrital de el Carmen de la Frontera - Piura.

ARBITRO DE EMERGENCIA : Abg. Sandro Espinoza Quiñones.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

PEDIDO CAUTELAR : Medida Cautelar de No Innovar

FECHA DE INICIO : 11 de abril de 2025.

FECHA DE CONCLUSION : 09 de mayo de 2025.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - CECARD

Arbitraje N° 11-2025

Arbitraje de emergencia seguido entre:

CONSORCIO LUCS
(Solicitante)

Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA
(Demandado)

RESOLUCIÓN N° 7 - DECISIÓN CAUTELAR

Árbitro de Emergencia

Sandro Espinoza Quiñones

Ayacucho, 2 de mayo de 2025

ÍNDICE

I. Antecedentes procesales **5**

II. Competencia del árbitro de emergencia para resolver la presente solicitud cautelar **8**

III. Normativa aplicable a la controversia **11**

IV. Antecedentes de la controversia **11**

V. Posiciones de las PARTES **12**

V.1. Posición del CONSORCIO 12

V.2. Posición de la MUNICIPALIDAD 14

VI. Posición del Árbitro de Emergencia **15**

VI.1. Sobre la verosimilitud del derecho invocado 15

VI.2. Sobre la instrumentalidad de las medidas cautelares 19

VII. Decisión **20**

TÉRMINOS DEFINIDOS

Art.	Artículo.
CARTA	Carta Fianza N° 0123005-2025/FG/OEP/LAMBAYEQUE emitido por FOGAPI, por el importe de S/. 1,716,326.82 (Un millón setecientos dieciséis mil trescientos veintiséis con 82/100 soles).
CECARD (CENTRO)	Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD.
CONTRATO	Contrato N° 22-2020-MDCF suscrito por el Consorcio Lucs y la Municipalidad Distrital de El Carmen de la Frontera el 25 de noviembre de 2020.
CONSORCIO	Consorcio Lucs conformado por las empresas: ● Lucs Consultores y Contratistas Generales S.R.L. ● S&T Contratistas y Servicios Múltiples S.R.L.
LA	Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que regula el arbitraje.
LCE	Ley N° 30225 Ley de Contrataciones con el Estado.
Ley N° 31589	Ley N° 31589 Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.
MUNICIPALIDAD	Municipalidad Distrital de El Carmen de la Frontera.
PARTES	Referencia conjunta Consorcio Lucs y a la Municipalidad Distrital de El Carmen de la Frontera.
PROCURADURÍA	Procuraduría Pública Municipal de Huancabamba, encargada de la defensa legal de la Municipalidad Distrital de El Carmen de la Frontera.
RLCE	Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF.

RESOLUCIÓN CAUTELAR N° 07

Ayacucho, 2 de mayo de 2025.

Decisión Cautelar dictada por el abogado Sandro Espinoza Quiñones, en su calidad de Árbitro de Emergencia, designado por el Centro de Análisis y Resolución de Disputas - CECARD respecto de la solicitud cautelar presentada por CONSORCIO LUCS.

Las partes en este arbitraje de emergencia son:

CONSORCIO LUCS (Solicitante)

- Nombre: CONSORCIO LUCS
- Consorcio conformado por:
    - LUCS CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.R.L. con RUC: 20600083407
    - S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES S.R.L. con RUC: 20494295254
- Domicilio:
    - Real: AA.HH. Juan Velazco Alvarado Mz. E, lote 14, distrito de Huamanga, provincia de Huamanga – Ayacucho
    - Procesal: Jr. Miller N° 170 – Ayacucho
- Dirección electrónica: asesorialegal.arbitraje@gmail.com y lucscontratistasgenerales@gmail.com
- Abogado: No se precisó.
- Teléfonos: No se precisó.
- Representante común: Luis Ccasani Salazar, identificado con DNI N° 45570272

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA

- Nombre: Municipalidad Distrital de El Carmen de la Frontera
- RUC: No se precisó.
- Domicilio: Plaza de Armas s/n Sapalache, El Carmen de la Frontera, Huancabamba, Piura.
- Dirección electrónica: procuraduriamunicipalidadhbba@gmail.com, mesadepartes_munielcarmendelafrontera@outlook.com
- Procurador Público Municipal de Huancabamba: Javier Ernesto Antonio Albán Niño, identificado con DNI N° 02715256
- Teléfono: 931753623

I. Antecedentes procesales

1. Mediante escrito de fecha 10 de abril de 2025, el CONSORCIO presentó su solicitud de arbitraje de emergencia ante el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD, solicitando que se ordene a la MUNICIPALIDAD:

   (i) ORDENAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, SE ABSTENGA A EJECUTAR la garantía de Fiel Cumplimiento, otorgado por nuestra representada mediante CARTA FIANZA N° 0123005-2025/FG/OEP/LAMBAYEQUE emitido por FOGAPI, por el importe de S/. 1,716,326.82 (Un millón setecientos dieciséis mil trescientos veintiséis con 82/100 soles).

2. Mediante comunicación vía correo electrónico de fecha 11 de abril de 2025, el CENTRO comunica al abogado Sandro Espinoza Quiñones su designación como Árbitro de Emergencia en el presente arbitraje, designado por el mismo CENTRO.

3. Mediante escrito de fecha 14 de abril de 2025, el abogado Sandro Espinoza Quiñones presenta su declaración de aceptación, disponibilidad, imparcialidad e independencia ante el CENTRO.

4. Mediante Resolución Nº 1 de fecha 14 de abril de 2025, notificada a la MUNICIPALIDAD con fecha 15 de abril de 2025, el Árbitro de Emergencia dispone que la Medida de Emergencia solicitada por CONSORCIO LUCS sea tramitada con conocimiento de la MUNICIPALIDAD permitiéndole pronunciarse en un plazo de hasta 2 días hábiles. Asimismo, el Árbitro de Emergencia cita a las PARTES a una audiencia única el día 21 de abril a las 10:00 a.m. Por último, dispone que la MUNICIPALIDAD se abstenga de realizar cualquier acto destinado a ejecutar la CARTA durante el arbitraje de emergencia.

5. Mediante correo electrónico del 16 de abril de 2025, el CENTRO informó al Árbitro de Emergencia que la Resolución N° 1 fue notificada a la MUNICIPALIDAD de manera presencial el 15 de abril de 2025, mediante las Cartas N.° 334-2025-SG-CARD-CECARD/AYA y N.° 335-2025-SG-CARD-CECARD/AYA, dirigidas al alcalde y al procurador de la MUNICIPALIDAD, respectivamente.

6. Mediante Carta N° 012-2025-MDCF-GSG II/Abog. PKQH de fecha 16 de abril de 2025, la MUNICIPALIDAD remite el correo electrónico de la mesa de partes a fin de que le sean notificadas las resoluciones por ese medio.

7. Mediante Resolución N° 2 de fecha 16 de abril de 2025, notificada a las PARTES el mismo día, el Árbitro de Emergencia resolvió reajustar el cronograma inicialmente establecido a efectos de garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa de la MUNICIPALIDAD. En ese sentido, el calendario procesal quedó de la siguiente manera:

Calendario Procesal	
Presentación de la respuesta por parte de la MUNICIPALIDAD	Hasta el 21 de abril de 2025
Audiencia Única	23 de abril de 2025 a las 10:00 a.m.
Emisión de la Decisión Cautelar	Hasta el 25 de abril de 2025

Resolución N° 2: Calendario Procesal actualizado

8. Con fecha 16 de abril de 2025, la PROCURADURÍA absuelve el traslado del arbitraje de emergencia iniciado por el CONSORCIO. En dicho escrito se opone a la medida cautelar solicitada por el CONSORCIO en razón a dos motivos: i) se trata de materia ya resuelta, pues ya había sido tramitada en otro arbitraje de emergencia bajo el expediente N°20-2024-ACVDLC-CECARD/AYA-ARBITRAJE en el que se archivó el procedimiento y; ii) el CONSORCIO no ha cumplido con presentar la contracautela en la forma de fianza bancaria conforme lo requiere el numeral 2 de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31589.

9. Mediante Resolución N° 3 de fecha 19 de abril de 2025, notificada a las PARTES el mismo día, el Árbitro de Emergencia resolvió otorgar al CONSORCIO un día hábil, hasta el 21 de abril de 2025, para que efectúe el pago de los honorarios arbitrales bajo apercibimiento de archivo del arbitraje.

10. Mediante Resolución N° 4 de fecha 22 de abril de 2025, notificada a las PARTES el mismo día, el Árbitro de Emergencia dejó constancia que el CONSORCIO no pagó los honorarios

arbitrales. Asimismo, dejó sin efecto las Resoluciones N° 1, 2 y 3. Finalmente, dispuso el archivo del procedimiento arbitral.

11. Con fecha 22 de abril de 2025, el CONSORCIO presentó su Escrito N° 2 por el cual interpone recurso de reconsideración contra los numerales segundo, tercero y cuarto de la Resolución N° 4. El CENTRO puso en conocimiento dicho Escrito al Árbitro de Emergencia mediante correo electrónico de fecha 23 de abril de 2025.

12. Mediante Resolución N° 5 de fecha 23 de abril de 2025, notificada a las PARTES el mismo día, el Árbitro de Emergencia resolvió otorgar un día hábil a la MUNICIPALIDAD a fin de que se pronuncie respecto de la reconsideración presentada por CONSORCIO. Asimismo, ordenó suspender los efectos de la Resolución N° 4 hasta que la reconsideración sea resuelta.

13. Mediante Resolución N° 6 de fecha 25 de abril de 2025, notificada a las PARTES en la misma fecha, el Árbitro de Emergencia se pronunció sobre dos aspectos relevantes:

    (i) En primer lugar, respecto al recurso de reconsideración interpuesto por el CONSORCIO, el Árbitro de Emergencia reconoció que los motivos expuestos justificaban razonablemente la demora en el pago, por lo que ordenó el desarchivo del procedimiento arbitral.

    (ii) En segundo lugar, se pronunció sobre la oposición a la medida cautelar formulada por la MUNICIPALIDAD, la cual fue declarada infundada. Para ello, el Árbitro ejerció control difuso sobre el numeral 2 de la tercera disposición final de la Ley N° 31589, al considerar que este imponía un requisito gravoso para la admisión de la solicitud cautelar. Señaló, además, que la contracautela debe entenderse como un requisito de ejecución de la medida, no de admisión.

14. Debido a esos motivos, el Árbitro de Emergencia resolvió: i) Dejar constancia que el CONSORCIO efectuó el pago de los honorarios arbitrales, ii) Disponer la reanudación de las actuaciones arbitrales, iii) Declarar infundada la oposición a la medida cautelar, y iv) Citar a las PARTES a una audiencia única el 28 de abril de 2025 a las 10:00 am, así como el plazo para la emisión de la Decisión Cautelar hasta el 2 de mayo de 2025 conforme al Calendario Procesal acordado:

Calendario Procesal	
Audiencia Única	29 de abril de 2025 a las 10:00 a.m.
Emisión de la Decisión Cautelar	Hasta el 2 de mayo de 2025

Resolución N° 6: Calendario Procesal

15. Esta decisión no fue reconsiderada por ninguna de las PARTES.

16. Con fecha 29 de abril de 2025 a las 10:00 a.m. se llevó a cabo la Audiencia Única virtual, que tuvo la participación de ambas PARTES.

17. En ese sentido y en estricto cumplimiento del Calendario Procesal, este Árbitro de Emergencia deberá resolver la solicitud cautelar en un plazo de 2 días hábiles desde la realización de la Audiencia Única, es decir, hasta el día viernes 2 de mayo de 2025.

II. Competencia del árbitro de emergencia para resolver la presente solicitud cautelar

18. En principio, resulta necesario reafirmar la competencia del presente Árbitro de Emergencia a fin de revestir de legitimidad a la Decisión Cautelar. Al respecto, la firma australiana Clayton Utz, a través de la comunidad virtual australiana Resolution Institute, define al arbitraje de emergencia como un mecanismo procedimental que permite a las partes vinculadas por un convenio arbitral solicitar una medida cautelar sin la necesidad de recurrir a los tribunales judiciales nacionales o esperar hasta la conformación del Tribunal Arbitral[1]. Así, conforme a esta definición, es posible identificar que el arbitraje de emergencia es, en primer lugar, un procedimiento encaminado a solicitar una medida cautelar.

19. Es así que el Árbitro de Emergencia es una figura reconocida en prácticamente todos los reglamentos internacionales de arbitraje, al menos los más reconocidos. En nuestro país, ha

[1] Traducción libre de "It is a procedural mechanism that allows the parties to an arbitration agreement to seek an interim measure without having recourse to national courts or needing to await the formation of the arbitral tribunal". En: CLAYTON UTZ. 2017 "Interim relief and the use of emergency arbitration". En: Resolution Institute [Consulta: 10.05.17]

sido adoptada por diversos reglamentos de arbitraje, incluido el Reglamento de Arbitraje del CECARD en su Anexo 1.

20. Esta figura aparece cuando concurre el inicio de un proceso arbitral y el estar frente a alguna emergencia en relación a la materia controvertida, generando un problema: el titular de la acción arbitral no podrá obtener ningún pronunciamiento hasta que el Tribunal Arbitral se encuentre constituido, hecho que puede ocurrir luego de incluso meses, por las mismas taras del proceso arbitral.

21. En virtud de ello, se creó un sistema que apunta a satisfacer las necesidades del titular de la acción arbitral, en aras de poder enfrentar una emergencia que no pueda esperar a la constitución de un Tribunal Arbitral para ser atendida. Por lo tanto, tenemos que la figura del Árbitro de Emergencia tiene como objetivo que se dicte una medida cautelar de manera previa, con el fin de tutelar dichos intereses, siempre que exista un pacto entre las partes en el convenio arbitral que le otorgue esta facultad o lo disponga la ley.

22. Para efectos del presente caso, la Cláusula Vigésima Primera del CONTRATO establece que las partes tienen derecho a iniciar un arbitraje conforme a lo dispuesto en la LCE y su Reglamento. Sin embargo, dicha cláusula no contiene referencia expresa respecto de las reglas aplicables al arbitraje de emergencia ni demás detalles atingentes.

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA del CONTRATO

23. En atención a dicho escenario conviene acotar el numeral 1 del Art. 1 del Reglamento del Arbitraje de Emergencia del CENTRO, que establece:

Artículo 1º.- Arbitraje de Emergencia

1. *Las partes podrán recurrir a un arbitraje de emergencia por su solo sometimiento al arbitraje institucional administrado y organizado por el Centro; o* ***cuando el convenio arbitral no prohíba expresamente el arbitraje de emergencia***. (énfasis agregado)

24. En ese contexto, si bien no existe un acuerdo expreso entre las PARTES que habilite al CONSORCIO a acudir específicamente al arbitraje de emergencia ante el CECARD, el reglamento de dicho centro permite iniciar este tipo de procedimiento salvo que exista una prohibición expresa, lo cual no ocurre en el presente caso. Esta interpretación se ve reforzada por la conducta de la MUNICIPALIDAD, que no ha cuestionado la competencia del CENTRO ni la del Árbitro de Emergencia, lo que implica una aceptación tácita de su competencia.

25. Por lo tanto, el CENTRO y este Árbitro de Emergencia resultan competentes para tramitar la presente solicitud cautelar de emergencia. En consecuencia, este Árbitro de Emergencia es competente para emitir decisiones cautelares en situaciones de urgencia como la presente. En efecto, ha sido la propia voluntad de las PARTES la que ha optado por someterse al Reglamento del CENTRO al no cuestionar su competencia a través de ningún escrito.

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

III. Normativa aplicable a la controversia

26. Las PARTES en el CONTRATO en la Cláusula Vigésima Primera pactaron el marco legal aplicable para las controversias derivadas de tal relación jurídica, incluida la presente, con el siguiente tenor:

> **CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**
> Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

Cláusula Vigésima del CONTRATO

27. En tal sentido, el **Árbitro de Emergencia** deberá tomar en consideración dichas normas para la emisión de su decisión.

IV. Antecedentes de la controversia

28. Con fecha 25 de noviembre de 2020, las PARTES suscriben el Contrato N° 22-2020-MDCF Contrato para la Contratación De Ejecución De Obra "Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y De Disposición Sanitaria De Excretas En (Habaspite, Cerro Negro, Bellavista, Peña Blanca, Salinas, Río Blanco, Huaquillas Montaña, Hormigueros, Loma De La Esperanza, Chaupe Bajo, Chaupe Alto, Huachumo) 12 Localidades, Distrito El Carmen De La Frontera, Provincia De Huancabamba, Departamento De Piura", CUI N° 2462126.

29. Posteriormente, la MUNICIPALIDAD notificó la Resolución de Alcaldía N° 183-2023-MDCF/ALC, mediante la cual resolvió el CONTRATO. Su decisión se sustentaba en los numerales 164.1 y 165.4 del artículo 164 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, tal como consta:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RESOLVER el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 022 – 2020-MDCF/A, suscrito por una parte la Municipalidad Distrital del Carmen de la Frontera y de la otra parte CONSORCIO LUCS para la Ejecución de Obra de obra denominada Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y de Disposición sanitarias de Excretas en (Habaspite, Cerro Negro, Bellavista, Peña Blanca, Salinas, Rio Blanco, Huaquillas Montaña, Hormigueros, Loma de la Esperanza, Chaupe Bajo, Chaupe Alto, Huachumo) 12 Localidades, Distrito del Carmen de la Frontera Huancabamba – Piura" CUI 2462126, por haber incurrido en causal señalada en el artículo **Nº 164** numeral **164.1** y el artículo **Nº 165** numeral **165.4** del Decreto Supremo **Nº 344-2018-EF**; en merito a las consideraciones expuestas en la parte considerativa

ARTÍCULO SEGUNDO: APLICAR la penalidad que corresponda al CONSORCIO LUCS.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la División de Desarrollo Urbano y Rural, emitir informe técnico inmediato dando cuenta del daño causado que hubiere, por falta de ejecución según contrato resuelto.

Fragmento de la Resolución de Alcaldía N° 183-2023-MDCF/ALC adjuntada por el CONSORCIO en su solicitud cautelar.

30. Con fecha 4 de febrero de 2025, el CONSORCIO presentó a la MUNICIPALIDAD, mediante Carta N° 001-2025/CL/LCZ, la liquidación del CONTRATO, en la que se consignó un saldo a favor del CONSORCIO por un monto ascendente a S/ 3,509,729.35 (tres millones quinientos nueve mil setecientos veintinueve con 35/100 soles), tal como consta a continuación:

TOTAL		0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		
- En efectivo		2,974,346.91
- En IGV		535,382.44
	TOTAL	**3,509,729.35**

Saldo a favor de acuerdo con la liquidación del CONTRATO presentada por el CONSORCIO, anexada en su solicitud cautelar.

31. Posteriormente, mediante Carta Notarial N.° 002-2025-MDCF/ALC de fecha 9 de abril de 2025, la MUNICIPALIDAD solicitó a FOGAPI la ejecución de la CARTA.

32. En ese contexto, el CONSORCIO decidió solicitar una medida cautelar que impida a la MUNICIPALIDAD ejecutar la CARTA.

V. Posiciones de las PARTES

V.1. Posición del CONSORCIO

33. Para abordar este apartado, resulta indispensable mencionar la pretensión cautelar requerida por el CONSORCIO:

"ORDENAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, SE ABSTENGA A EJECUTAR la garantía de Fiel Cumplimiento, otorgado por nuestra representada mediante CARTA FIANZA N° 0123005-2025/FG/OEP/LAMBAYEQUE emitido por FOGAPI, por el importe de S/. 1,716,326.82 (Un millón setecientos dieciséis mil trescientos veintiséis con 82/100 soles)."

34. Con el fin de sustentar jurídicamente su pretensión, el CONSORCIO fundamenta su solicitud cautelar en los tres presupuestos establecidos por la normativa para su otorgamiento: la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la adecuación de la medida.

35. Respecto a la **verosimilitud del derecho**, el CONSORCIO sostiene que la resolución del CONTRATO no precisa de forma expresa la causal aplicada y que no se efectuó el cálculo de penalidades conforme al Art. 162 RLCE. Asimismo, señala que presentó la liquidación del CONTRATO con fecha 4 de febrero de 2025, sin que la MUNICIPALIDAD haya emitido pronunciamiento dentro del plazo legal de 60 días conforme lo establece el Art. 209 RLCE, por lo que considera que dicha liquidación se encuentra consentida, resultando en un saldo a su favor por el monto de S/ 3,509,729.35.

36. Asimismo, el CONSORCIO sostiene que de acuerdo con el Art. 155 RLCE existen dos supuestos que habilitan la ejecución de garantías:

"Artículo 155.- Ejecución de garantías

155.1 Las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos:

a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado consentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde devolución alguna por el adelanto pendiente de amortización.

b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado."

37. En atención al artículo precitado, el CONSORCIO sostiene que no se ha configurado ningún supuesto *"pues existe un saldo a favor del contratista y, además de ello, la carta fianza se encuentra vigente, lo que garantiza la autoridad edil pueda salvaguardar la garantía otorgada para la suscripción del contrato"*, tal y como arguye en el fundamento 7.5. de su solicitud cautelar. En la audiencia única también detalla el por qué la MUNICIPALIDAD no podría ejecutar la carta fianza:

"Árbitro de Emergencia: *Entonces si es así, usted ha mencionado en su presentación al artículo 155 del Reglamento. El artículo 155 del reglamento en el inciso b faculta a la entidad a ejecutar la carta fianza por una resolución contractual imputable a la contratista consentida. Entonces quiero entender si es que usted consorcio ha dejado consentir la resolución contractual que a criterio de la municipalidad era imputable al contratista y, finalmente ya está consentida, ¿por qué la municipalidad en virtud de la ley no podría ejecutar la carta fianza?*

Defensa del CONSORCIO*: Nosotros tenemos un saldo a favor de nuestra parte.*

Árbitro de Emergencia*: No pero la liquidación al contrato, primero la resolución, porque la liquidación al contrato es posterior a la resolución contractual. Sobre esta primera pregunta, porque entiendo que va ir por la compensación, ¿entiendo?*

Defensa del CONSORCIO*: Sí*

Árbitro de Emergencia*: ¿Ustedes quieren compensar el valor de la carta fianza con los tres millones?*

Defensa del CONSORCIO*: Efectivamente, doctor. Si la entidad ejecuta esta carta fianza va a poder disponer del dinero y al final no vamos a poder realizar el cobro del saldo a*

favor del consorcio. Respecto al tema de la garantía doctor, vuelvo a decir la carta fianza se encuentra vigente, no resulta razonable que la entidad ejecute esta carta fianza a sabiendas que existe un saldo a favor del consorcio que es un monto superior al 10% que es el monto máximo que se podría aplicar por penalidad (...)"[2]

38. Respecto al **peligro en la demora**, el CONSORCIO manifiesta que la ejecución de la carta fianza solicitada por la MUNICIPALIDAD podría generar consecuencias perjudiciales, como la imposibilidad de seguir contratando con el Estado debido a restricciones en la emisión de nuevas garantías por parte del sistema financiero. Asimismo, indica que la ejecución anticipada podría afectar la disponibilidad de recursos, pese a la existencia de un saldo a su favor en la liquidación presentada.

39. Finalmente, respecto a la **adecuación de la medida**, el CONSORCIO afirma que la prohibición de ejecutar la carta fianza resulta idónea para mantener el estado de las cosas hasta que se emita un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto. Añade que dicha medida cautelar sería solicitada bajo su cuenta y riesgo, acompañada de la respectiva contracautela, con el objetivo de evitar alteraciones que pudieran afectar su posición jurídica en el marco del proceso arbitral.

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

V.2. Posición de la MUNICIPALIDAD

40. En su escrito de absolución de la solicitud cautelar presentada por la MUNICIPALIDAD se opone a la medida cautelar en razón a dos motivos: i) se trata de materia ya resuelta, pues ya había sido tramitada en otro arbitraje de emergencia bajo el expediente N°20-2024-ACVDLC-CECARD/AYA-ARBITRAJE en el que se archivó el procedimiento, y ii) CONSORCIO no ha cumplido con presentar la contracautela en la forma de fianza bancaria conforme lo requiere el numeral 2 de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31589. En base a esos argumentos solicitó la nulidad del proceso de arbitraje.

41. Respecto a dicha oposición, este Árbitro de Emergencia ya se ha pronunciado mediante Resolución N° 6 en el que declaró infundada dicha oposición, así como la solicitud de nulidad del presente procedimiento de emergencia.

[2] Minuto 40:40 al 42:28 de la Audiencia Única.

VI. Posición del Árbitro de Emergencia

42. Este árbitro de emergencia considera pertinente estructurar su análisis en dos vertientes esenciales y que abordan, medularmente, el presente arbitraje de emergencia:

    (i) **el examen de la verosimilitud del derecho invocado**, como presupuesto primero para la procedencia de toda medida cautelar ya que solo en la medida en que se verifique el cumplimiento del primer requisito, corresponde entrar al análisis del segundo, conforme a lo establecido por la jurisprudencia arbitral y la doctrina especializada en medidas cautelares, y;

    (ii) **la evaluación de la instrumentalidad de la medida solicitada**, en tanto esta debe guardar vinculación directa y necesaria con la pretensión de fondo del arbitraje principal.

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

VI.1. Sobre la verosimilitud del derecho invocado

43. El primer presupuesto que debe analizarse es la verosimilitud del derecho, entendida como la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*) que debe revestir la pretensión cautelar. Este presupuesto no exige una prueba plena, pero sí una base argumentativa y documental sólida que justifique, al menos de forma razonable, la existencia del derecho alegado.

44. En el caso concreto, se tiene que la MUNICIPALIDAD resolvió el CONTRATO por una causal imputable al contratista, específicamente por haber alcanzado el monto máximo de penalidades, conforme a lo previsto en el numeral 1 del Art. 164 y el numeral 4 del Art. 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Así, la causal se encuentra textualmente establecida en la Resolución N° 183-2023-MDCF/ALC[3]:

---

[3] *Artículo 164. Causales de resolución*
164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
b) ***Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades****, en la ejecución de la prestación a su cargo; o*
(…)

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RESOLVER el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 022 – 2020-MDCF/A, suscrito por una parte la Municipalidad Distrital del Carmen de la Frontera y de la otra parte CONSORCIO LUCS para la Ejecución de Obra de obra denominada Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y de Disposición sanitarias de Excretas en (Habaspite, Cerro Negro, Bellavista, Peña Blanca, Salinas, Rio Blanco, Huaquillas Montaña, Hormigueros, Loma de la Esperanza, Chaupe Bajo, Chaupe Alto, Huachumo) 12 Localidades, Distrito del Carmen de la Frontera Huancabamba – Piura" CUI 2462126, por haber incurrido en causal señalada en el artículo **Nº 164** numeral **164.1** y el articulo **Nº 165** numeral **165.4** del Decreto Supremo **Nº 344-2018-EF**; en merito a las consideraciones expuestas en la parte considerativa

ARTÍCULO SEGUNDO: APLICAR la penalidad que corresponda al CONSORCIO LUCS.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la División de Desarrollo Urbano y Rural, emitir informe técnico inmediato dando cuenta del daño causado que hubiere, por falta de ejecución según contrato resuelto.

45. Dicha resolución fue debidamente notificada, y el CONSORCIO al día de hoy, no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que controvirtió dicha resolución contractual ante un tribunal arbitral o que ha obtenido un laudo favorable que deje sin efecto la resolución contractual efectuada por la MUNICIPALIDAD. Todo lo contrario, pues en la audiencia única[4], el abogado del CONSORCIO reconoció expresamente que la resolución contractual efectuada por la MUNICIPALIDAD ha quedado consentida:

> *"después de la resolución del contrato, porque hubo una resolución del contrato de parte de la entidad, nuestra parte* ***después del consentimiento de la resolución del contrato****, nuestra parte presentó la liquidación del contrato de obra (...)"*[5] (énfasis agregado)

46. Asimismo, en dicha audiencia el CONSORCIO reconoce primero, que el CONSORCIO consintió la resolución y segundo, que esta resolución fue por causa imputable a sí misma:

> ***"Árbitro de Emergencia:*** *Dr. Mallqui, ¿Cuál fue la causal por la cual se resuelve el contrato?*

165.4. ***La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora*** *u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.* (énfasis agregado)

[4] Audiencia Única llevada a cabo vía zoom de fecha 29 de abril de 2025 a las 10:00 a.m.

[5] Minuto 9:29 al 9:39 de la Audiencia Única. La defensa del CONSORCIO reafirma el consentimiento en el minuto 35:07 al 35:15: "el contrato efectivamente ha sido resuelto, **ha sido consentido**, y a raíz del consentimiento nuestra parte presentó la liquidación del contrato" (énfasis agregado).

> ***Defensa del CONSORCIO:*** *Se remitió la resolución del contrato porque su despacho lo requirió así. En la Carta de resolución del contrato ni siquiera especifica cuál es la causal de resolución del contrato, señala que es incumplimiento pero no dice cuál es incumplimiento, señalan que es penalidad, pero tampoco realizan cuál es el cálculo de penalidad. O sea, es una resolución de contrato bastante arbitraria que* ***lamentablemente el CONSORCIO dejó vencer los plazos, dejó consentir la resolución del contrato,*** *motivo por el cual nuestra parte optó por liquidar este contrato.*
> ***Árbitro de Emergencia:*** *¿Se podría decir que más allá de que a su consideración la Municipalidad no señaló correctamente la causal o no se especificó y esto entiendo por sus palabras se ha dejado consentir* ***estaríamos hoy frente a una resolución contractual efectuada por la Municipalidad por causa imputable al CONSORCIO****?*
> ***Defensa del CONSORCIO****: Sí, doctor."*[6]

47. Por lo tanto, no queda duda para este árbitro de emergencia que la resolución contractual efectuada por la MUNICIPALIDAD por causa imputable al CONSORCIO ha surtido todos sus efectos. Corresponde, entonces, tomar en cuenta lo señalado en el numeral 3 del Art. 166 RLCE que establece lo siguiente:

> *"Artículo 166. Efectos de la resolución*
> *166.3. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos,* ***se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida."*** (énfasis agregado)

48. De esa forma, se genera el consentimiento del CONSORCIO de la resolución contractual de la MUNICIPALIDAD por inacción. Esta omisión conlleva efectos jurídicos relevantes:

(i) Se reconoce el **consentimiento del CONSORCIO respecto de la resolución** efectuada por la MUNICIPALIDAD;
(ii) Se acepta que la causa de resolución es **imputable al CONSORCIO y**;
(iii) Se valida la existencia de una **obligación exigible por penalidades**, correspondiente al monto máximo previsto legalmente.

[6] Minuto 39:31 al 40:38 de la Audiencia Única.

49. Al respecto, el literal b del numeral 1 del Art. 155 RLCE dispone con claridad que, en los supuestos en que la resolución ha quedado consentida por causa imputable al contratista, **la Entidad se encuentra habilitada para ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento sin requerir trámite adicional**. Es decir, nos encontramos ante un escenario típico de procedencia de ejecución de garantía.

> *"Artículo 155. Ejecución de garantías*
> *155.1 Las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos:*
> *(...)*
> ***b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida*** *o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado."* (énfasis agregado)

50. No obstante, el CONSORCIO pretende suspender esta facultad alegando la existencia de un supuesto saldo a su favor como resultado de una liquidación económica, con el argumento de que dicha suma permitiría una compensación respecto al monto de la carta fianza.

51. Sin embargo, este argumento carece de asidero jurídico y fáctico porque, tal como se ha podido advertir de la liquidación final de obra que presentó el CONSORCIO mediante Carta N° 001-2025/CL/LCZ, **la liquidación efectuada por el CONSORCIO no reconoce ni deduce penalidades**[7], tal como se puede apreciar:

[7] La defensa del CONSORCIO también lo reconoce así en el minuto 47:23 al 48:19 de la Audiencia Única: "**Árbitro de Emergencia:** En la liquidación donde sale un saldo a favor de tres millones al consorcio, a criterio del consorcio, ¿ahí están deducidas las penalidades impuestas o todavía?
(...)
Defensa del CONSORCIO: En la hoja resumen, doctor, que se envió en este adjunto en la solicitud de arbitraje de emergencia tengo entendido que **no se ha incluido el tema de las penalidades**" (énfasis agregado).

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA				
A.- LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS			(Expresado en Nuevos Soles)	
I	AUTORIZADO		S/.	
1,1,0	Contrato Principal s/IGV		9,919,859.87	
1,1,1	Adicional		0.00	
1,1,2	Deductivo		0.00	
1,1,3	Reintegros			
		OBRAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	229,377.98	
		OBRAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	2,455,081.59	
		VARIOS (CAPACITACION SANITARIA, MITIGACION AMBIENTAL, PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD Y	289,887.34	12,894,206.78
1,1,4	Deducción por Adelantos	En efectivo	0.00	
		Por Materiales	0.00	0.00
1,1,5	Intereses		0.00	
1,1,6	Mayores Gastos Generales		0.00	12,894,206.78
1,1,7	IGV (18 %)			2,320,957.22
	TOTAL			15,215,163.99
	PAGADO			
1,2,0	Contrato Principal		9,919,859.87	
1,2,1	Adicional		0.00	
1,2,2	Deductivo		0.00	
1,2,3	Reintegros			
		OBRAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	
		OBRAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	0.00	
		VARIOS (CAPACITACION SANITARIA, MITIGACION AMBIE	0.00	
1,2,4	Deduccion por Adelantos	En efectivo	0.00	
		Por Materiales	0.00	
1,2,5	Intereses		0.00	
1,2,6	Mayores Gastos Generales		0.00	9,919,859.87
1,2,7	IGV (18%)			1,785,574.78
	TOTAL			11,705,434.64
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			
	- En efectivo			**2,974,346.91**
	- En IGV			**535,382.44**
II	**ANTICIPOS (Sin IGV)**			
2,0,0	Directo		0.00	
2,0,1	En Materiales		2,909,028.51	2,909,028.51
	AMORTIZADOS			
2,2,0	Directo		0.00	
2,2,1	En Materiales		2,909,028.51	2,909,028.51
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			**0.00**
	En IGV			**0.00**
III	**FONDO DE GARANTIA**			
3,0,0	Retenidos - Carta Fianza Fiel Cumplimiento (10%)		0.00	
3,0,1	Devueltos		0.00	0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			**0.00**
IV	**MULTA POR ATRASO DE OBRA**			
4,0,0	Autorizado	Por otras Penalidades	0.00	
		Por Penalidad diaria en la ejecucion.	0.00	0.00
	IGV (18%)			0.00
	TOTAL			0.00
4,0,1	Descontado	Por otras Penalidades	0.00	
		Por Penalidad diaria en la ejecucion.	0.00	0.00
	IGV (18 %)			0.00
	TOTAL			0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA			
	- En efectivo			2,974,346.91
	- En IGV			535,382.44
			TOTAL	**3,509,729.35**

Liquidación del contrato presentada por el CONSORCIO adjuntada a su solicitud cautelar.

52. Por lo tanto, la MUNICIPALIDAD puede ejercer lo señalado en el numeral 4 del Art. 161 que permite deducir las penalidades en la liquidación final de la garantía de fiel cumplimiento, conforme al siguiente tenor:

> *Artículo 161. Penalidades*
>
> *161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda;* ***o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento***. (énfasis agregado)

53. En ese sentido, en el presente caso resulta plenamente justificado que las penalidades se cobren mediante la ejecución de la Carta Fianza, dado que estas no han sido reconocidas en

la liquidación final. En esa línea va el razonamiento de la MUNICIPALIDAD pues sostiene que "La ejecución de una carta de garantía ante una resolución de contrato por haberse aplicado la máxima penalidad es justamente una sanción"[8].

54. Más aún, el CONSORCIO ha reconocido tácitamente la existencia de dichas penalidades al no haber cuestionado la resolución contractual dentro del plazo legal establecido. Esta conducta revela una aceptación implícita tanto de la resolución como de su causa imputable, lo cual excluye la verosimilitud del derecho invocada en la solicitud de medida cautelar.

55. Por tanto, en este caso no se configura ningún elemento objetivo que permita afirmar que el CONSORCIO tiene un derecho verosímil a suspender la ejecución de la carta fianza. No hay verosimilitud del derecho.

56. Esto conlleva a que este Árbitro de Emergencia no se pronuncie sobre los demás elementos de la medida cautelar pues conforme a la lógica interna de las medidas cautelares, la falta de verosimilitud del derecho invalida la necesidad de examinar los demás presupuestos de procedencia, tales como el peligro en la demora o la adecuación de la medida.

VI.2. Sobre la instrumentalidad de las medidas cautelares

57. Conviene reafirmar una de las características consustanciales de las medidas cautelares y que, al mismo tiempo, significa su esencia; la instrumentalidad. Autorizada doctrina ha sostenido al respecto:

> *"Las medidas constituyen un anticipo de la garantía jurisdiccional otorgada para defensa de la persona y de los derechos; por lo tanto,* ***deben encontrarse vinculadas con la pretensión principal*** *a fin de cumplir la función de aseguramiento del derecho esgrimido. Dicho de otro modo,* ***una resolución que no es instrumental respecto a la eficacia de una resolución principal no es en realidad cautelar****."* (Ledesma, 2018, p. 69) (énfasis agregado)

[8] Minuto 32:38 al 32:50 de la Audiencia Única.

58. En ese sentido, la instrumentalidad exige que la medida cautelar esté estrechamente vinculada a la pretensión principal del arbitraje, en tanto debe ser un medio para asegurar la eficacia del eventual laudo final. Es decir, no basta con que se alegue afectación patrimonial o perjuicio económico; se requiere demostrar que la medida guarda coherencia lógica y jurídica con lo que se pretende obtener en el fondo del proceso.

59. En el presente caso, el CONSORCIO pretende impedir la ejecución de una carta fianza que garantiza el pago de penalidades contractuales, mientras que —según se ha dejado entrever— la pretensión de fondo estaría orientada al **reconocimiento de un supuesto saldo a favor por la ejecución de la obra**, tal como se puede apreciar de la pretensión futura del CONSORCIO:

> ***Primera Pretensión Principal de la Futura Demanda Arbitral:*** *Que se declare el consentimiento de la liquidación del Contrato N° 22-2020-MDCF, contrato para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y de Disposición Sanitaria de Excretas en (Habaspite, Cerro Negro, Bellavista, Peña Blanca, Salinas, Rio Blanco, Huaquillas Montaña, Hormigueros, Loma de la Esperanza, Chaupe Bajo, Chaupe Alto, Huachumo) 12 Localidades, Distrito El Carmen de la Frontera, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura", CUI N° 2462126, con un saldo a favor del Consorcio LUCS por la suma de S/ 3,509,729.35 (Tres millones quinientos nueve mil setecientos veintinueve con 35/100 soles).*
>
> ***Segunda pretensión principal de la futura demanda arbitral:*** *Que se condene a la Entidad con el pago de las costas y costos que nos irroguen el presente arbitraje.*

60. Como se ha podido advertir, la medida cautelar solicitada y la pretensión que esta busca tutelar configuran **dos objetos jurídicos distintos y autónomos**:

    (i) Por un lado, la medida cautelar está dirigida a impedir la ejecución de la carta fianza que la MUNICIPALIDAD busca hacer efectiva como garantía del crédito derivado de las penalidades contractuales, cuya existencia ha sido tácitamente reconocida por el CONSORCIO al no cuestionar la resolución contractual en el plazo legal.

    (ii) Por otro lado, el presunto saldo a favor que alega el CONSORCIO como resultado de la liquidación contractual constituye una pretensión independiente, que bien puede

ser ventilada a través del proceso arbitral correspondiente, sin que la ejecución de la carta fianza afecte o imposibilite dicho reclamo.

61. En ese sentido, la medida cautelar no actúa como medio de protección de la pretensión principal, sino como una pretensión autónoma, desnaturalizada en forma de medida cautelar, lo cual desvirtúa su finalidad instrumental.

62. Por las razones expuestas, este árbitro de emergencia concluye que:

(i) No se ha acreditado la verosimilitud del derecho invocado por el CONSORCIO, por lo que la medida cautelar deviene en infundada desde su base.

(ii) La medida solicitada no cumple con el principio de instrumentalidad, al referirse a una obligación y objeto distinto del proceso principal.

VII. Decisión

PRIMERO: **NO CONCEDER** la Medida de Emergencia solicitada por **CONSORCIO LUCS** con relación a la no ejecución de la Carta Fianza N° 0123005-2025/FG/OEP/LAMBAYEQUE emitido por FOGAPI, por el importe de S/. 1,716,326.82 (Un millón setecientos dieciséis mil trescientos veintiséis con 82/100 soles).

SEGUNDO: **ORDENAR** que la presente **DECISIÓN CAUTELAR** sea puesta en conocimiento de la institución bancaria FUNDACIÓN FONDO DE GARANTÍA PARA PRÉSTAMOS A LA PEQUEÑA INDUSTRIA - FOGAPI, en su respectivo domicilio: AV. CAMINO REAL N° 157, SAN ISIDRO, LIMA.

Notifíquese a las partes. -

SANDRO ESPINOZA QUIÑONES

ÁRBITRO DE EMERGENCIA